

बरुवा_क्वारेन्टाइन_तथा_संरक्षण_ऐन_२०६४

English title: Plant Quarantine and Protection Act, 2007

बरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । ५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । १ । १३ । २. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । ३. बरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । २४ । २०६४ सालको ऐन नं. २० । बरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : बरुवा तथा बरुवाजन्य उपजको निकासी, पैठारी र ओसारपसार गर्दा शत्रुजीवको प्रवेश, स्थापना र फैलावट रोकन, तनीहरूको प्रभावकारी नियन्त्रणको लागि उपयुक्त तरिकाहरू अवलम्बन गरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय जैविक सुरक्षाका जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्ने र बरुवा तथा बरुवाजन्य उपजहरूको व्यापार प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "बरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बरुवा" भन्नाले जीवित वा मृत वनस्पत वा त्यसको कुनै भाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जर्मप्लाज्म समेतलाई जनाउँछ । (ख) "बरुवाजन्य उपज" भन्नाले उपयोगको लागि तयार भइनसकेको बरुवाजन्य सामग्री (दाना समेत) वा उपयोगको लागि तयार भइसकेको तर प्रशोधनको प्रकृति वा अन्य कुनै कारणले शत्रुजीव प्रवेश गराउन वा फैलाउन सक्ने बरुवाजन्य सामग्री सम्झनु पर्छ । (ग) "अन्य वस्तु" भन्नाले रोग वा कीरालाई आश्रय दानि वा फैलाउन सक्ने कुनै बरुवा वा बरुवाजन्य उपजको भण्डारण स्थल, प्याकेजिङ्ग, कण्टेनर, वाहन, बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट र अन्य यस्तै वस्तु सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (घ) "शत्रुजीव" भन्नाले बरुवा वा बरुवाजन्य उपजलाई हानि पुर्याउने बरुवा, जनावर वा रोगका कारक सूक्ष्मजीव लगायतका जीव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सूक्ष्मजीवका जाति वा प्रजाति, नश्ल तथा बायोटाइपलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ङ) "नियमति शत्रुजीव" भन्नाले बरुवा वा बरुवाजन्य उपजलाई आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने भनी मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको शत्रुजीव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले क्वारेन्टाइन शत्रुजीव र नियमति नन्-क्वारेन्टाइन शत्रुजीवलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) "क्वारेन्टाइन शत्रुजीव" भन्नाले नेपालमा नभएका वा भए पनि बृहत् रूपमा नफैलिएका र नियन्त्रणमा रहेका आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउने शत्रुजीव सम्झनु पर्छ । " । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) "नियमति नन्-क्वारेन्टाइन शत्रुजीव" भन्नाले बरुवा तथा बरुवाजन्य उपजमा शत्रुजीवको उपस्थिति त्यसको लक्षण उपयोगलाई आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउन सक्ने शत्रुजीव सम्झनु पर्छ । (छ) "लाभदायक कीरा" भन्नाले मौरी, रेशम कीरा, लाहा कीरा जस्ता कीराहरू सम्झनु पर्छ ।

(ज) "बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट" भन्नाले जैविक विधिबाट शत्रुजीव नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने परजीवी, प्रतिपरजीवी, शिकारी कीरा जस्ता जीव सम्झनु पर्छ र सो शब्दले च्याउ, शाकाणु (ब्याक्टेरिया), दुसी (फंगस), वषिणु (भाईरस) जस्ता वनस्पत समेतलाई जनाउँछ । (झ) "वाहन" भन्नाले बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु ओसार पसार गर्न प्रयोग हुने हवाई जहाज, रेल, ट्रक, गाडा, घोडा, खच्चर र अन्य यस्तै साधन सम्झनु पर्छ । (ञ) "कण्टेनर" भन्नाले बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु ओसार पसार गर्नको लागि प्रयोग हुने वा भएको भाँडो, बाकस, झोला वा अन्य यस्तै वस्तु सम्झनु पर्छ । (ट) "क्वारेन्टाइन" भन्नाले बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु स्वस्थ छ छैन भनी अवलोकन, परीक्षण, नरीक्षण अनुसन्धान, जाँच गर्न र स्वस्थ नभएमा उपचार गर्नको लागि त्यस्तो बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुलाई निर्धारित वा नरीक्षणले तोकेको स्थलमा राख्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ठ) "परीक्षण क्षेत्र" भन्नाले बरुवाको स्वस्थता परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ड) "शत्रुजीव क्षेत्र" भन्नाले कुनै क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्ने गरी शत्रुजीवको प्रवेश रहेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "सङ्क्रमण" भन्नाले बरुवा वा बरुवाजन्य उपजमा क्षति पुर्याउने गरी शत्रुजीवको उपस्थिति वा फैलावट सम्झनु पर्छ । (ण) "नरीक्षण" भन्नाले दफा १४ बमोजमि तोकिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (त) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (थ) "समिति" भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठित प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति सम्झनु पर्छ । (द) "सङ्गठन" भन्नाले दफा ६ बमोजमि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय बरुवा संरक्षण सङ्गठनको कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ध) "प्रवेश अनुमतपत्र" भन्नाले दफा ७ बमोजमि दिइएको अनुमतपत्र सम्झनु पर्छ । (न) "स्वस्थता प्रमाणपत्र" भन्नाले दफा १२ बमोजमि दिइएको स्वस्थता प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (प) "संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको फर्म वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (फ) "शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण (पेष्ट रसिक एनालिसिस)" भन्नाले बरुवा वा बरुवाजन्य उपज पैठारी प्रयोजनको लागि दफा १७ बमोजमि नियमति शत्रुजीव निर्धारण गरिने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ब) "संकटोत्पन्न क्षेत्र" भन्नाले बरुवा वा बरुवाजन्य उपजलाई आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी गर्ने गरी

शतरुजीव स्थापति हुन अनुकूल वातावरण भएको क्षेत्र समझनु पर्छ । (भ) "कार्यालय" भन्नाले दफा ३३ बमोजमि स्थापति कार्यालय समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (भ१) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले दफा ३३ बमोजमि स्थापति कार्यालयको प्रमुख समझनु पर्छ । " । (म) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । समिति तथा सङ्गठन सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

३. समितिको स्थापना : (१) बरुवा तथा बरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दनि देहाय बमोजमिको एक प्लान्ट क्वारेन्टाइन समितिरिहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सह सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय (वशिव व्यापार सङ्गठन हेर्ने) -सदस्य । (ग) सह सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय -सदस्य । (घ) महानिदेशक, भन्सार विभाग -सदस्य । (ङ) कार्यकारी निदेशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् -सदस्य । (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ -सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले मनोनित गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना विशेषज्ञ -सदस्य । (ज) विषयगत अनुभव भएका कृषक, कृषि व्यवसायी वा कृषि उद्यमीहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना -सदस्य । (झ) प्रमुख, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजमिका मनोनित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र नजिह्रू एकपटकको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक पदीय आचरण नगरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । त्यसरी हटाउँदा नजिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । ४. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) समितिको बैठकमा कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दनिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४क) समितिले आवश्यक देखेमा प्रावधिक वा विषय विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत बरुवा स्वस्थता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तिरजुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दनि, । (ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य नियमन गरिएका वस्तुको पैठारी, निकासी, नरीक्षण र परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्ने, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य नियन्त्रित वस्तुको पैठारी निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न नजिकी क्षेत्र तथा सरकारी निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, ।

(घ) नियमति शतरुजीवको सूची अद्यावधिक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सफारसि गर्ने, । (ङ) प्लान्ट क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सूची तयार गर्ने, । (च) निकासी वा पैठारी गरिने बरुवा वा बरुवाजन्य उपजको स्वस्थता सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (छ) प्लान्ट क्वारेन्टाइन सम्बन्धी तोकिए बमोजमि अन्य कार्य गर्ने । ६. राष्ट्रिय बरुवा संरक्षण सङ्गठन तोकन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बरुवा संरक्षणसँग सम्बन्धित केन्द्रीय स्तरको कुनै कार्यालयलाई राष्ट्रिय बरुवा संरक्षण सङ्गठनको रुपमा तोकन सक्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सङ्गठनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) पैठारी वा निकासी गरिने बरुवा वा बरुवाजन्य उपजको स्वस्थता सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) नियमति शतरुजीवहरूको सूची तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ख) बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा र अन्य वस्तुको परीक्षण, जाँच, नरीक्षण र उपचार सम्बन्धी निदेशिका तयार गरी लागू गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा अन्य नियन्त्रित वस्तुहरूको निकासी, पैठारी, नरीक्षण तथा परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गर्न समिति समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) संकटोत्पन्न क्षेत्रको पहिचान गरी क्वारेन्टाइन प्रक्रियाबाट सो क्षेत्रमा बरुवा तथा बरुवाजन्य उपजको संरक्षण गर्ने गराउने, । (घ) शतरुजीव मुक्त क्षेत्र एवं कम शतरुजीव सङ्क्रमित क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रको घोषणा तथा निगरानी गर्ने, । (ङ) बरुवा तथा बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीराको ओसार पसार र प्रयोग सम्बन्धी शर्त तथा बन्देज तोकने, । (च) बरुवा तथा बरुवाजन्य उपज, लाभदायक कीरा, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा अन्य वस्तु सम्बन्धी कामको राष्ट्रिय समन्वयकर्ताको रुपमा काम गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च१) प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा बरुवा स्वस्थतासँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सूची तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (छ) पैठारी वा निकासी गरिने बरुवा वा बरुवाजन्य उपजको स्वस्थता सम्बन्धी स्वीकृत मापदण्ड लागू गर्ने, गराउने, । (ज) अन्य राष्ट्रहरूको बरुवा स्वस्थता सम्बन्धी

नकियासँग समन्वय गरी एक अर्काको प्रवेश अनुमतपत्र तथा स्वस्थता प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा समझदारी गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । परिच्छेद-३ । प्रवेश अनुमतपत्र, स्वस्थता प्रमाणपत्र र पुनः नकिसी प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ७. प्रवेश अनुमतपत्र लानि पर्ने : (१) बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदि पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले यस ऐन बमोजमि प्रवेश अनुमतपत्र लानि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिका बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदि पैठारी सम्बन्धी शर्त तथा बन्देज मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व वा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदि कार्यालयले ल्याएमा नजिबाट तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पुर्याई त्यस्तो बरुवा वा बरुवाजन्य वस्तु नेपालभित्र ल्याउन नजिलाई प्रवेश अनुमतपत्र दिने सक्नेछ । ८. प्रवेश अनुमतपत्र लानि नविदन दानि पर्ने : (१) दफा ७ को उपदफा (१) बमोजमि बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदि पैठारी गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले तोकिएको कागजात र दस्तुर सहित तोकिए बमोजमिको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदि पैठारी गर्ने अनुमतदिने उपयुक्त देखिएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको ढाँचामा नविदकलाई पैठारी प्रवेश अनुमतपत्र दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रवेश अनुमतपत्र दिने उपयुक्त नभएमा सो कुराको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र दानि पर्नेछ । ९. प्रवेश अनुमतपत्रको अवधि : प्रवेश अनुमतपत्रको अवधि तीन महिनाको हुनेछ । १०. प्रवेश अनुमतपत्रको नवीकरण : (१) प्रवेश अनुमतपत्र नवीकरण गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले प्रवेश अनुमतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा सात दिन अगावै तोकिएको अधिकारी समक्ष प्रवेश अनुमतपत्र नवीकरणको लागि नविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई बढीमा तीन महिनासम्मको लागि त्यस्तो प्रवेश अनुमतपत्र नवीकरण गरी दिने सक्नेछ । (३) प्रवेश अनुमतपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो प्रवेश अनुमतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ११. प्रवेश अनुमतपत्र लानि पर्ने : (१) पैठारीका लागि प्रवेश नाकामा ल्याइएका बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा बरुवा हुर्कने माध्यम जस्तै माटो झ्याउ, पीट आदि नेपाल भित्र पैठारी गर्नुपूर्व प्रवेश अनुमतपत्र लानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रवेश अनुमतपत्र लानि प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. नकिसी वा पुनः नकिसीको लागि स्वस्थता प्रमाणपत्र लानि सक्ने : (१) बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा नकिसी गर्न चाहने व्यक्तिलाई स्वस्थता प्रमाणपत्र लानि सक्नेछ ।

(२) नेपालमा पैठारी गरिएका बरुवा, बरुवाजन्य उपज बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा अर्को देशमा पुनः नकिसी गर्न चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले पुनः नकिसी स्वस्थता प्रमाणपत्र लानि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि स्वस्थता प्रमाणपत्र लानि चाहने व्यक्तिलाई संस्थाले तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजमिको ढाँचामा नविदन दानि पर्नेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (३) बमोजमि परेको नविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा स्वस्थता प्रमाणपत्र दिने उपयुक्त देखिएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा स्वस्थता प्रमाणपत्र वा पुनः नकिसी स्वस्थता प्रमाणपत्र दानि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजमिको स्वस्थता प्रमाणपत्र दानि ई-फाईटो प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "ई-फाईटो" भन्नाले बरुवा स्वस्थता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजमि देशहरूबीच कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट आदान-प्रदान गर्न सकिने गरी तयार गरिएको वदियुतीय बरुवा स्वस्थता प्रमाणपत्र समझनु पर्छ । १३. कन्साइनमेन्ट लैजानको लागि अनुमतपत्र लानि पर्ने : (१) बरुवा र बरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको पारवहनमा रहेको कन्साइनमेन्ट नेपालको बाटोबाट अन्य मुलुकमा लैजान चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई संस्थाले तोकिएको दस्तुर संलग्न गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा कार्यालय समक्ष नविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा कार्यालयले नविदन साथ संलग्न कागजात र त्यस्तो कन्साइनमेन्ट जाँचबुझ गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कन्साइनमेन्ट देहाय बमोजमिको भएमा सो कार्यालयले त्यस्तो कन्साइनमेन्ट नेपालको बाटो भएर अन्य मुलुकमा लैजान अनुमतदिनेछः- । (क) शत्रुजीव बाहिर नसिकन वा पैमलनि नसक्ने गरी प्याकडिग गरिएको, । (ख) कन्साइनमेन्ट र त्यससँग सम्बन्धित कागजात गन्तव्य राष्ट्रको बरुवा वा बरुवाजन्य उपजको पैठारी सम्बन्धी शर्त बमोजमिको भएको, । (ग) कन्साइनमेन्ट स्वस्थता प्रमाणपत्र अनुसारको भएको, र । (घ) कन्साइनमेन्ट ओसार पसार गर्दा त्यसबाट नेपालमा कुनै प्रकारको असर नपर्ने । परिच्छेद-४ । नरीक्षण, परीक्षण र उपचार सम्बन्धी व्यवस्था । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. नरीक्षक तोकन सक्नेः (१) मन्त्रालयले मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट कृषि विज्ञान वषियमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी नेपाल कृषिसेवाको बाली संरक्षण समूहमा कार्यरत अधिकृत वा सोही सेवा समूहको प्रावधिक सहायक पदमा रही क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कामको

कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई नरीक्षकको रूपमा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षक तोक्नको लागि आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको परामर्शमा मान्यताप्राप्त शक्तिषण संस्थाबाट कृषिविज्ञान वषियमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई समेत नरीक्षकको रूपमा तोक्न सक्नेछ । १५. नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) पैठारी गरएका वा परीक्षण क्षेत्रमा रहेका, भण्डारण गरएका वा पारवहनको क्रममा रहेका बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु स्वीकृत मापदण्ड अनुरूप भए नभएको आवश्यकतानुसार जाँच तथा परीक्षण गर्ने, । (ख) पैठारी वा नकिसी हुने बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु शतरुजीवबाट सङ्क्रमित भएको छ छैन भनी तोकिए बमोजमि नरीक्षक वा परीक्षण गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) नकिसी वा पैठारी हुने काठका सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लोगो लागेको र प्रमाणीकरण भए नभएको सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि सुनिश्चित गर्ने, । (ग) परीक्षण क्षेत्र वा भण्डारणस्थल वा अन्य कुनै ठाउँमा जुनसुकै समयमा प्रवेश गरी त्यस्तो क्षेत्र वा भण्डारण स्थलको जाँच गर्ने र आवश्यक भए तोकिए बमोजमि खानतलासी लनि, । (घ) बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु रहेको कन्टेनर र वाहन आवश्यक भए जुनसुकै स्थानमा रोकी जुनसुकै समयमा खानतलासी लनि, । (ङ) खण्ड (क) बमोजमि जाँच वा परीक्षण गर्दा वा खण्ड (ख) बमोजमि नरीक्षण गर्दा वा खण्ड (ग) र (घ) बमोजमि खानतलासी लँदा त्यस्ता बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु सङ्क्रमित भएको पाइएमा आवश्यकतानुसार उपचार गर्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपचार गराउन आदेश दनि, । (च) खण्ड (ङ) बमोजमि उपचार गर्दा वा गराउँदा बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु स्वस्थ नभएमा त्यस्तो बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा वस्तुलाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लनि वा तोकिए बमोजमि नष्ट गर्न वा सम्बन्धित देशमा फर्तिा गर्न पर्ने भएमा तुरुन्त सङ्गठनमा सूचना गरी प्राप्त आदेशानुसार गर्ने, । (छ) सङ्क्रमित बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तुको बकिरी, वतिरण वा प्रयोग गर्न रोक लगाउने, । (ज) तोकिए बमोजमिको अन्य काम गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरीक्षण, परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. नरीक्षण, परीक्षण र उपचार दस्तुर : यस परिच्छेद बमोजमि नरीक्षकले नरीक्षण, परीक्षण वा उपचार गर्दा लाग्ने दस्तुर मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । शतरुजीव नयिन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था । १७. शतरुजीव जोखिम विश्लेषण : (१) सङ्गठनले शतरुजीव जोखिम विश्लेषण गरी नियमित शतरुजीव निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको नियमित शतरुजीवको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सङ्गठनले मन्त्रालय समक्ष सफारिस सहित पठाउनेछ र मन्त्रालयले त्यसरी प्राप्त भएपछि त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

१८. क्वारेन्टाइन शतरुजीवको सूचना दनि सक्ने : कसैले कुनै क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन शतरुजीव भएको वा फैलिएको थाहा पाएमा सोको जानकारी नजकिको नरीक्षकलाई दनि सक्नेछ । १९. क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने : (१) नेपालको कुनै क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन शतरुजीव फैलिएमा वा फैलनि सक्ने सम्भावना भएमा सङ्गठनले त्यस्तो क्षेत्रलाई क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सफारिस गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सफारिस भई आएमा त्यसमा उल्लेखित अवस्था समेतलाई विचार गरी मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्दा मन्त्रालयले त्यस्तो घोषणा लागू हुने समय, क्षेत्र, कारण, त्यस्तो क्षेत्रमा गर्न नहुने काम, क्वारेन्टाइन सम्बन्धी शर्त समेत उल्लेख गर्नेछ । २०. क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्रमा शतरुजीवको नयिन्त्रण : (१) दफा १९ बमोजमि घोषित क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन शतरुजीव नयिन्त्रण गर्नको लागि सङ्गठनले देहायका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो शतरुजीवको नयिन्त्रण गर्न उपचार गर्ने, । (ख) त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको बरुवा, बरुवाजन्य उपज वा बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु नष्ट गर्ने, । (ग) त्यस्तो क्षेत्रबाट बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा अन्य वस्तु अन्यत्र लैजान रोक लगाउने, । (घ) त्यस्तो क्षेत्रमा बरुवा वा बरुवाजन्य उपज रोप्न रोक लगाउने, र । (ङ) सङ्गठनले उपयुक्त ठानेका अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्ने । (२) सङ्गठनले आवश्यक देखेमा दफा १९ बमोजमि क्वारेन्टाइन शतरुजीव प्रभावित क्षेत्र वा सो क्षेत्रको नजकिका क्षेत्रमा रहेका बरुवाका धनीलाई उपदफा (१) बमोजमिको कार्य गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको आदेश पालना गराउन सङ्गठनले सम्बन्धित क्षेत्रको नरीक्षकलाई लेखी पठाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित नरीक्षकले त्यस्तो आदेशको पालना गर्न बरुवा वा बरुवाजन्य उपज, परीक्षण क्षेत्र वा त्यस्तो बरुवा वा बरुवाजन्य उपज वा बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु रहेको जग्गाभित्र प्रवेश गरी उपदफा (२) बमोजमि दिएको आदेश बमोजमिको काम गर्न गराउन सक्नेछ । (५) शतरुजीव नयिन्त्रण गर्न यस दफा बमोजमि कुनै काम कारबाहीको सलिसलामा सक्दो सावधानी अपनाउँदा पनिकसैको कुनै स्वस्थ

बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु नष्ट भएमा सङ्गठन वा नेपाल सरकारले कुनै कसिमिको दायित्व बहन गर्नु वा क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्ने छैन ।

२१. क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावति क्षेत्रको घोषणा रद्द गर्ने : (१) दफा १९ बमोजमि घोषति क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावति क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव नियन्त्रण भए नभएको सम्बन्धमा सङ्गठनले समय समयमा अनुगमन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्दा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव नियन्त्रण भएको पाइएमा सङ्गठनको सफाईसमा मन्त्रालयले दफा १९ बमोजमिको घोषणामा उल्लिखित समय अगावै त्यस्तो घोषणा रद्द गर्न सक्नेछ । परचिछेद-६ । कसूर र दण्ड सजाय । २२. कसूर गरेको माननि : कसैले देहाय बमोजमिको काम गरेमा नजिले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको माननेछ :- (क) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रवेश अनुमतपत्र नलाई बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा । (ख) स्वस्थता प्रमाणपत्र बनि बरिवा वा बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा, । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि दिएको आदेश वा तोकिएको कुनै शर्त उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) सङ्क्रमति बरिवा वा बरिवाजन्य उपज पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, । (ङ) जानी जानी वा लापरवाहीपूर्वक सङ्क्रमति बरिवा, बरिवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुको संसर्ग स्वस्थ बरिवा, बरिवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुसँग गराएमा, । (च) सङ्क्रमति बरिवा वा बरिवाजन्य उपज बकिरी वतिरण गरेमा, । (छ) पैठारीकर्ताले सङ्क्रमति बरिवा, बरिवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याई नष्ट गरेमा, । (ज) सङ्क्रमति बरिवा, बरिवाजन्य उपज वा अन्य वस्तु नरीक्षक वा कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति बनि क्वारेन्टाइन स्थलबाट हटाएमा, । (झ) तोकिएको प्रवेश नाका बाहेक अन्य प्रवेश नाकाबाट बरिवा वा बरिवाजन्य उपज बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, । (ञ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि खानतलासी गर्न, नरीक्षण गर्न वा नमूना सङ्कलन गर्न नदिएमा वा बाधा पुर्याएमा, वा । (ट) नरीक्षकले यस ऐन बमोजमि प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा नजिलाई बाधा पुर्याउने काम गरेमा । २३. दण्ड सजाय : दफा २२ को खण्ड खण्डमा उल्लिखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- (क) खण्ड (क) र (ख) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (ख) खण्ड (ग), (झ), (ज), वा (ट) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (ग) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), वा (ज) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई कसूरको गाम्भीर्यता हेरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।

(घ) नरीक्षण, परीक्षण वा उपचारको सलिसलामा नरीक्षक वा कार्यालय प्रमुखले त्यसबाट पर्ने असर समेतलाई आधार मानी दिएको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पचास हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । २४. जफत गरी नष्ट गरिने : यस ऐन बमोजमि पैठारी वा ओसार पसार गरिने बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तु नरीक्षण वा परीक्षणको क्रममा सङ्क्रमति रहेका पाइएमा उपचार हुने जति उपचार गरी छाडिनेछ र उपचार गर्दा पनि सङ्क्रमति रही रहेको पाइएमा त्यस्ता सामान जफत गरी नष्ट गरिनेछ । २५. खर्च व्यहोरनु पर्ने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा अन्य वस्तुको उपचार गर्न, नष्ट गर्न वा सम्बन्धति मुलुकमा फर्ति गर्न लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति पैठारीकर्ता वा नकिसीकर्ता वा त्यस्तो वस्तुसँग सम्बन्धति व्यक्तिले व्यहोरनु पर्नेछ । परचिछेद-७ । विधि । २६. रकम जम्मा गराउन सक्ने : (१) बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीराको धनी वा पैठारीकर्ताले त्यस्तो बरिवा, बरिवाजन्य उपज, लाभदायक कीरा वा बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट छोडी जान सक्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भए कार्यालयले त्यस्तो धनी वा पैठारीकर्तालाई तोकिए बमोजमिको रकम कार्यालयमा जम्मा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि आदेश दिएकोमा त्यस्तो धनी वा पैठारीकर्ताले सो रकम कार्यालयमा जम्मा गर्नु पर्नेछ र कार्यालयले सोको रसदि सम्बन्धति धनी वा पैठारीकर्तालाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको रकम कार्यालयले आफ्नो धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कार्यालयमा रहेका बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीरा सङ्क्रमति भएको नपाइएमा वा त्यसको धनी वा पैठारीकर्ताले उठाई लगेमा वा सङ्क्रमण भएकोमा यस ऐन बमोजमि उपचार वा नष्ट गरेपछि कार्यालयले उपदफा (३) बमोजमि धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम त्यस्तो मालको धनीलाई फर्ति दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बरिवा, बरिवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट वा लाभदायक कीराको उपचार वा नष्ट कार्यालय आफैले गरेमा त्यस्तो उपचार वा नष्ट गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी रहेको रकम मात्र फर्ति गर्नु पर्नेछ । २७. मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककात र डायरी : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककात नरीक्षकले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात पूरा भएपछि त्यस्तो नरीक्षकले सरकारी वकलिको राय लई मुद्दा

हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान तथा तहककात त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहककात सुरु भएको मितिलि पच्चीस दनिभतिर पूरा गरसिकनु पर्नेछ । २८. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा तोकिएको अधिकारीले कारबाही र कनिरा गर्नेछ । २९. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३०. पुनरावेदन : (१) यस ऐन बमोजमि कार्यालय प्रमुख वा नरीक्षकले दिएको आदेशमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिलि त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेको मितिलि पैतीस दनिभतिर दफा ६ बमोजमिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सङ्गठन प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले गरेको नर्णयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिलि नर्णय थाहा पाएको मितिलि पैतीस दनिभतिर सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३१. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : यस ऐन बमोजमि असल नयितले गरेको कार्यको सम्बन्धमा कुनै पनसिरकारी कर्मचारी व्यक्तगित तवरले उत्तरदायी हुने छैन । तर लापरवाहीपूर्वक गरेको कामबाट उत्पन्न हुने परणामलाई यस दफाको व्यवस्थाले कुनै असर पारेको माननि छैन । ३२. भन्सार सम्बन्धी कार्य : प्रचलति भन्सार सम्बन्धी कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन बमोजमि पैठारी गरएका बरुवा, बरुवाजन्य उपज, बायोलोजकिल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक कीरा, अन्य वस्तु, बरुवा हुर्काउने माध्यम जस्तै माटो, झ्याउ, पीट आदिलाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट वा कार्यालयबाट नेपालभतिर प्रवेश गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धति भन्सार कार्यालयले भन्सार सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । ३३. कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने : यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकतानुसार प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट वा क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ३४. सहयोग गर्नुपर्ने : यस ऐन बमोजमि कार्य गर्दा नरीक्षक तथा कार्यालयको प्रमुखले भन्सार, हवाई अड्डा, वायुसेवा, हुलाक, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन समक्ष आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी अनुरोध गरेमा सम्बन्धति नकिय तथा अधिकारीले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । ३५. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ३५क. कार्यवधिबिनाउन सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक कार्यवधिबिनाउन सक्नेछ । ३६. खारेजी र बचाउ : (१) बरुवा संरक्षण ऐन, २०२९ खारेज गरिएको छ । (२) बरुवा संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ ।